

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Desacato (art. 331 do CP)

DESACATO

Veja como o crime de “DESACATO” está tipificado no Código Penal:

*Art. 331 - **Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:***

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Vamos por partes.

1. DESACATAR

Desacatar é menosprezar, desrespeitar, desprestigiar, humilhar, a FUNÇÃO EXERCIDA pelo FUNCIONÁRIO PÚBLICO. É um crime de forma livre, ou seja, pode ser, por exemplo, um xingamento, gestos, etc.

Para ser crime o agente deve ter a intenção (a vontade, o dolo) de menosprezar, desrespeitar, desprestigiar, humilhar, a FUNÇÃO EXERCIDA pelo FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

Claro que a mera crítica, mesmo que “dura”, não configura desacato. Também não caracteriza desacato a crítica à instituição pública.

2. FUNCIONÁRIO PÚBLICO

O conceito de funcionário público é **RESTRITO**, **não se** considerando funcionário público os que exercem cargo, emprego ou função em **entidade paraestatal, empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada**, ou seja, não abrange o EQUIPARADO a funcionário público.

3. NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO OU EM RAZÃO DELA

Veja bem, comete o crime quem pratica a conduta do “desacato” contra funcionário público **no exercício da função pública**.

Além disso, fiquem atentos. Mesmo se o funcionário público não estiver no exercício da função (*estiver de folga por exemplo*), caso alguém o desacate **em RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA**, estará cometendo o crime de DESACATO. *Por exemplo, José (fiscal fazendário) lavra um auto de infração com Mario. Um belo dia, Mario entra em um restaurante e vê a família de José jantando. Ainda revoltado com o auto de infração, Mario vai até a mesa de José e o xinga de “fiscalzinho de m...”. Em tese, mesmo estando José de folga, ocorreu DESACATO, visto que a ofensa se deu em razão da função que José exerce.* Assim, mesmo que não estando no exercício da função, se a ofensa estiver relacionada com a função, ou seja, **EM RAZÃO DA FUNÇÃO**, haverá crime de desacato.

Assim, conforme consta no texto legal, ocorre o crime quando o PARTICULAR desacata funcionário público em duas situações: **NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO** ou **EM RAZÃO DA FUNÇÃO**.

Por fim, entende-se que a conduta **deva ocorrer na PRESENÇA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO**. Assim, não há desacato se a “ofensa” ocorrer por meio de petição, telefone, meios de comunicação, etc.

4. CONSUMAÇÃO

Entenda uma coisa: no crime de “Desacato”, o Código Penal **não** está protegendo o “*funcionário público*”, **e sim a FUNÇÃO PÚBLICA**.

Assim, o crime se consuma com o ATO DE DESACATO, **nada importando se o funcionário público se sentiu realmente ofendido.**

Busca-se **punir o desrespeito à função pública**, e não o desrespeito à pessoa do funcionário público.

Resumo

DESACATO

*Art. 331 - **Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:**
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.*

Desacatar é menosprezar, desrespeitar, desprestigiar, humilhar, a FUNÇÃO EXERCIDA pelo FUNCIONÁRIO PÚBLICO.

O conceito de funcionário público é **RESTRITO**, não abrange o EQUIPARADO a funcionário público.

Ocorre o crime quando o PARTICULAR desacata funcionário público em duas situações: **NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO** ou **EM RAZÃO DA FUNÇÃO**.

A conduta **deve ocorrer na PRESENÇA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO**.

Assim, o crime se consuma com o ATO DE DESACATO, **nada importando se o funcionário público se sentiu realmente ofendido.**

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
